

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
1828/2530

พนักงานอัยการประจำศาล จังหวัด
ขอนแก่น (อำเภอฟล

โจทก์

โจทก์ร่วม

โจทก์

นายภูษิต อังสนานิวัฒน์ กับพวก

โจทก์

นายณที ทิฆัมประเสริฐกุล กับพวก

จำเลย

ป.อ. มาตรา 68, มาตรา 69

ป.วิ.อ. มาตรา 218, มาตรา 219

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่าจำเลยที่ 1 ที่ 2 มีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 297 จำคุก 1 ปี ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่าการกระทำของจำเลยทั้งสอง เป็นการป้องกันตัวเกินสมควรแก่เหตุตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 69 ลงโทษ จำคุก 4 เดือนตั้งนี้คดีจึงต้องห้ามมิให้ฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริงตามประมวลกฎหมาย วิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 219

ศาลอุทธรณ์ฟังว่าจำเลยที่ 1 ใช้แป้นน้ำดีโจทก์ร่วมที่ 1 เพราะโจทก์ร่วมที่ 1 ก่อเหตุจะทำร้ายจำเลยที่ 1 ก่อนและจำเลยที่ 2 เข้าช่วยเหลือจำเลยที่ 1 การกระทำ ของจำเลยทั้งสองเป็นการป้องกันตัวแต่เกินสมควรแก่เหตุการที่โจทก์ฎีกาว่าการ กระทำของจำเลยทั้งสองไม่เป็นการป้องกันตัวเพราะข้อเท็จจริงได้ความว่าจำเลยที่ 1 เป็นฝ่ายก่อเหตุขึ้นก่อนโดยใช้แป้นน้ำดีโจทก์ร่วมที่ 1 ขณะโจทก์ร่วมที่ 1 เข็นรถ เข็นออกจากประตูร้านโดยมิได้รู้ตัว ขณะโจทก์ร่วมที่ 1 เข้ายื้อแย่งแป้นน้ำจากจำเลย ที่ 1 จำเลยที่ 2 ก็เข้ามาชกต่อยโจทก์ร่วมที่ 1 นั้นเป็นฎีกาโต้เถียงข้อเท็จจริงซึ่งศาล

อุทธรณ์รับฟังมา ฎีกาของโจทก์จึงเป็นฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริงต้องห้ามตาม
บทบัญญัติดังกล่าว

การที่จะเป็นการป้องกันโดยชอบด้วยกฎหมายตามประมวลกฎหมายอาญา
มาตรา 68 นั้นต้องมียोगค์ประกอบข้อสุดท้ายว่าได้กระทำพอสมควรแก่เหตุด้วย

โจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยทั้งห้าตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 83,
297 ธิเบลลิกเปืบน้ำของกลาง

จำเลยทั้งห้าให้การปฏิเสธ

ก่อนสืบพยานโจทก์ นายภูษิต อังสนานิวัฒน์ และนางสาวสุดา แซ่เล่า ผู้เสีย
หายขอเข้าร่วมเป็นโจทก์ ศาลชั้นต้นอนุญาต และศาลฎีกาเรียกนายภูษิตเป็นโจทก์
ร่วมที่ 1 และนางสาวสุดาเป็นโจทก์ร่วมที่ 2

ศาลชั้นต้นพิจารณาแล้วพิพากษาว่า จำเลยที่ 1 ที่ 2 ที่ 3 มีความผิดตาม
ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 83, 297 จำคุกจำเลยที่ 1 ที่ 2 คนละ 1 ปีจำคุก
จำเลยที่ 3 มีกำหนด 6 เดือน ธิเบลลิกเปืบน้ำของกลาง ยกฟ้องโจทก์สำหรับจำเลยที่
4 ที่ 5

โจทก์และจำเลยที่ 1 ที่ 2 ที่ 3 อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิจารณาแล้ว วินิจฉัยว่าจำเลยที่ 1 ที่ 2 กระทำไปเพื่อป้องกันตัว
แต่เกินสมควรแก่เหตุ ส่วนจำเลยที่ 3 กระทำไปเพื่อป้องกันพอสสมควรแก่เหตุ
พิพากษาแก้เป็นการกระทำของจำเลยที่ 1 ที่ 2 เป็นการป้องกันตัวเกินสมควรแก่

เหตุตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 69 จำคุก 4 เดือน ยกฟ้องโจทก์สำหรับ
จำเลยที่ 3 นอกจากที่แก้ไขให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น

โจทก์และจำเลยที่ 1 ที่ 2 ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยปัญหาข้อกฎหมายว่า คดีนี้ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยที่ 1 ที่
2 มีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 83, 297 ลงโทษจำคุกคนละ 1 ปี
แม้ศาลอุทธรณ์จะพิพากษาแก้เป็นว่าการกระทำของจำเลยที่ 1 ที่ 2 เป็นการป้องกัน
ตัวเกินสมควรแก่เหตุตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 69 ก็ตาม แต่ศาลอุทธรณ์
ก็คงพิพากษาลงโทษจำคุกจำเลยที่ 1 ที่ 2 คนละ 4 เดือน ซึ่งไม่เกิน 1 ปี คดีจึงต้อง
ห้ามคู่ความมิให้ฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริงตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความ
อาญามาตรา 219 ศาลอุทธรณ์ฟังข้อเท็จจริงว่า การที่จำเลยที่ 1 ใช้เหล็กแป้นน้ำเป็น
อาวุธตีโจทก์ร่วมที่ 1 นั้น เป็นเพราะโจทก์ร่วมที่ 1 ก่อเหตุขึ้นก่อนโดยจะเข้าทำร้าย
จำเลยที่ 1 และจำเลยที่ 2 เข้าช่วยเหลือ จำเลยที่ 1 ก็เพื่อให้จำเลยที่ 1 พ้นจากการ
ถูกทำร้าย ฉะนั้นการที่โจทก์ฎีกาว่า การกระทำของจำเลยที่ 1 ที่ 2 ไม่เป็นการ
ป้องกันตัวเพราะข้อเท็จจริงได้ความว่า จำเลยที่ 1 เป็นฝ่ายก่อเหตุขึ้น โดยจำเลยที่ 1
ใช้เหล็กแป้นน้ำตีโจทก์ร่วมที่ 1 ในขณะที่โจทก์ร่วมที่ 1 กำลังเข็นรถเข็นออกจาก
ประตูหน้าร้านโดยมิได้รู้ตัวมาก่อนและเมื่อโจทก์ร่วมที่ 1 เข้ายื้อแย่งเหล็กแป้นน้ำ
จากจำเลยที่ 1 จำเลยที่ 2 ก็เข้ามาชกต่อยโจทก์ร่วมที่ 1 นั้น เป็นฎีกาซึ่งโต้เถียงข้อ
เท็จจริงซึ่งศาลอุทธรณ์รับฟังมาข้างต้นทั้งนี้โดยโจทก์มุ่งประสงค์จะให้ศาลฎีกาฟังว่า
จำเลยที่ 1 เป็นฝ่ายก่อเหตุทำร้ายโจทก์ร่วมที่ 1 เป็นฝ่ายก่อเหตุทำร้ายโจทก์ร่วมที่ 1
ฝ่ายเดียว หาใช่โจทก์ร่วมที่ 1 จะเข้าทำร้ายจำเลยที่ 1 ก่อนไม่ ฎีกาของโจทก์จึงต้อง
ห้ามฎีกาตามบทบัญญัติดังกล่าว ศาลฎีกาไม่รับวินิจฉัย

ข้อที่จำเลยที่ 1 ที่ 2 ฎีกาว่า ศาลอุทธรณ์วินิจฉัยว่า การกระทำของจำเลยที่ 1 ที่ 2 เป็นการป้องกันตัวโดยชอบแล้ว ศาลอุทธรณ์ชอบที่จะพิพากษายกฟ้องโจทก์ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 185, 192 เห็นว่าที่จะเป็นการป้องกันตัวโดยชอบด้วยกฎหมายตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 68 ต้องมีองค์ประกอบข้อสุดท้ายว่า ได้กระทำพอสมควรแก่เหตุด้วย คดีนี้ศาลอุทธรณ์มิได้วินิจฉัยว่าการกระทำของจำเลยทั้งสองเป็นการป้องกันตัวพอสมควรแก่เหตุซึ่งจะถือว่าจำเลยทั้งสองไม่มีความผิดดังข้อกฎหมายดังกล่าว แต่ศาลอุทธรณ์วินิจฉัยว่าจำเลยทั้งสองกระทำการป้องกันตัวเกินสมควรแก่เหตุ ซึ่งการกระทำยังเป็นความผิดอยู่

พิพากษายืน

(สุพจน์ นาถะพินธุ-มาโนช เพียรสนอง-สินวล คงลาม)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ